

1500818-92.2021.8.26.0210

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Renata Carolina Nicodemos Andrade

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... outro indivíduo, este respondeu por tráfico de drogas em outros autos e inclusive o mesmo advogado que defende esse autor do fato defendeu também o traficante no outro processo; na circunstância vista o Marcio, autor desse fato, estava mesmo numa situação de comprar drogas, não era trafico por parte desse não; ele chegou a jogar o pino no chão mas foi recolhido e o dinheiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 12, Nº 718, ., Centro - CEP 14790-000, Fone: (17) 3331-4002, Guaíra-SP - E-

mail: guairajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Autos nº: 1500818-92.2021.8.26.0210 - Lauda

TERMO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA/MISTA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500818-92.2021.8.26.0210

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3081760/2021 - DEL.POL.GUAIRA, 20594229 - DEL.POL.GUAIRA

Autor:

Justiça Pública

Promotor:

Gustavo Yamaguchi Miyazaki

Autor do Fato:

MARCIO ROSA CAMPOS

Advogado(a):

Sean de Lima Alves - OAB 442146/SP

Aos 10 de maio de 2022, às 09:30h, na sala de audiências da Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Guaíra, Comarca de Guaíra, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Drª. Renata Carolina Nicodemos Andrade, ao seu lado o escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por videoconferência. Antes de iniciar a audiência, foi aberta a oportunidade do direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) seu(ua) defensor(a). Abertos os trabalhos, o(a) patrono(a) do(a) réu(ré) apresentou defesa oral, nos seguintes termos: "MMª. Juíza, a defesa provará oportunamente que a denúncia é totalmente improcedente. Protesta provar a inocência do(a) acusado(a) no curso desta audiência.". A seguir, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: "Recebo a denúncia de folhas 76/77, porque contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. No mais, tendo em conta a constituição de advogado pelo acusado, expeça-se a certidão de honorários ao defensor dativo nomeado às fls. 118, nos termos do convênio entre a DPE-SP e a OAB-SP.". Em seguida, com as formalidades legais, a MMª. Juíza de Direito procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) de acusação DEIVID RUBIO DE MORAES. Dispensada as demais testemunhas de acusação. Não houve testemunha(s) de defesa. Ao final, a Magistrada interrogou o

réu MÁRCIO ROSA CAMPOS. O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) nos termos supraditos. A seguir, não havendo mais provas a serem produzidas, pela MMª. Juíza foi encerrada a instrução. Após, passando-se para os debates orais, a acusação e a defesa apresentaram alegações finais capturadas pelo sistema audiovisual. Ato contínuo, pela Magistrada foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MÁRCIO ROSA CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 17:15 horas, na Avenida 35-A, nº 68, bairro Bom Jesus, nesta cidade e comarca de Guaíra, Estado de São Paulo, trazia consigo, para consumo próprio, 1 (uma) porção do entorpecente conhecido como 'cocaína', com peso líquido aproximado de 0,240g (duzentos e quarenta miligramas), e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Termo circunstanciado relativo aos fatos (fls. 01/02). Auto de exibição e apreensão (fls. 12). Laudo de exame químico toxicológico (fls. 129/130). Oferecida a denúncia (fls. 76/77), esta foi recebida nesta data. Réu citado pessoalmente (fls. 113). O defensor apresentou defesa preliminar em audiência. Em audiência de instrução, debates e julgamento, nesta data, foi inquirida 01 (uma) testemunha de acusação e interrogado o acusado. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato delituoso está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12) e pelo laudo do exame químico toxicológico (fls. 129/130), que constatou a natureza entorpecente da substância apreendida. A autoria também é inconteste. Em seu depoimento o policial militar RUBIO declarou que o autor do fato recebeu um pino de cocaína de outro indivíduo, este respondeu por tráfico de drogas em outros autos e inclusive o mesmo advogado que defende esse autor do fato defendeu também o traficante no outro processo; na circunstância vista o Marcio, autor desse fato, estava mesmo numa situação de comprar drogas, não era tráfico por parte desse não; ele chegou a jogar o pino no chão mas foi recolhido e o dinheiro que ele pagou pela droga foi apreendido, dez reais; o Michel policial estava na mesma viatura; a droga foi localizada pelo próprio depoente; o Marcio disse que havia acabado de comprar essa droga da "Bianca"; até então não conhecia o autor do fato. Em seu interrogatório o autor do fato preferiu ficar em silêncio o que lhe foi garantido. Apesar do silêncio do autor do fato o depoimento do policial militar foi claro no sentido da apreensão do entorpecente em poder do acusado, e verifica-se que este confessou em solo policial, tendo-se, portanto, prova suficiente para condenação, já que não havia autorização legal para o uso da referida substância. Até ulterior deliberação, a posição do STF é pela constitucionalidade do tipo penal em comento, uma vez que o uso estimula o tráfico que estimula o roubo e assim por diante, não havendo se falar que a conduta fica restrita à esfera do usuário. Sendo de rigor a condenação, passo à dosagem da pena. Em que pese as circunstâncias judiciais desfavoráveis (fls. 80/88), fixo unicamente a pena de advertência, conforme as alternativas apontadas nos incisos do art. 28, 'caput', da Lei 11.343/06. Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para declarar o réu MÁRCIO ROSA CAMPOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Por consequência, condeno-o à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, nos termos do inciso I, do supracitado artigo, na forma a ser indicada pelo juízo da execução penal, observando-se a legislação penal pertinente. Fixo os honorários do advogado com provisão nos autos no valor máximo previsto em tabela. Transitada em julgado, façam-se anotações e comunicações necessárias e arquivem-se os autos. Publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados.". Lida a sentença em audiência, pela acusação, defesa e réu foi dito que não desejam recorrer. A seguir, realizou-se a audiência de advertência do réu MÁRCIO ROSA CAMPOS, qualificado nos autos, prevista no artigo 28, I, da Lei nº 11.343/06. Nesta oportunidade, o réu foi advertido pela MMª. Juíza sobre os efeitos das drogas no corpo humano, bem como o mal que pode lhe ocasionar. NADA MAIS. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, conforme gravação integral liberada nos autos. Na sequência, às partes presentes nessa assentada foi concedida a oportunidade para análise e suscitação oral de omissões ou contradições

eventualmente existentes neste termo, sob pena de preclusão, não tendo sido alegada nenhuma irregularidade. Por fim, as partes foram cientificadas sobre a dispensa de assinatura da ata pelos demais participantes, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento Conjunto nº 46/2021 (Processo Digital nº 2021/103054). Este documento segue assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a). Eu, Guilherme Guedes Yonemoto, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA